

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3612/2537

นาย มา นะ พงศ์สถาบ ดี
นาย ประเสริฐ เกตุ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 222, มาตรา 380, มาตรา 383

ข้อสัญญาที่ว่า จำเลยจะดำเนินการให้ผู้เช่านาหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาทก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้นได้แยกออกมาเป็นข้อที่ 5 ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินโดยเฉพาะ และเมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้โจทก์ยอมไม่สามารถเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทได้จนกว่าจำเลยจะดำเนินการให้ผู้เช่านาหรือถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดิน ทั้งในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ครั้งแรกโจทก์ได้นำแคชเชียร์เช็คไปชำระราคาที่เหลือครบถ้วน แต่ก็ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากผู้เช่ามายังไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาท จนถึงขนาดโจทก์จำเลยต้องทำบันทึกกันใหม่เลื่อนเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไปเพื่อให้จำเลยดำเนินการให้ผู้เช่านาหรือถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินก่อนวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้เลื่อนมา แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์จำเลยว่างานสัญญาข้อนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ย่อมเป็นสาระสำคัญของสัญญาและเป็นหน้าที่ของจำเลย เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดิน จึงต้องรับผิดชอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญา ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ข้อ 10 กำหนดว่า หากจำเลยผิดสัญญายอมให้โจทก์ปรับจำเลยเป็นเงิน 4 เท่า ของเงินมัดจำคือปรับเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 380 เมื่อเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ที่ดินพิพาทโจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายกันในราคา 1,000,000 บาท เมื่อถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยก็ยอมจดทะเบียนโอนให้โดยดีแม้ผู้เช่านาจะไม่ยอมรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ แต่ยอมขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกจากที่ดินโดยมีกำหนดเวลาไว้พอสมควรความเสียหายที่โจทก์ได้รับจึงมีไม่มาก เหตุที่โจทก์กำหนดค่าปรับสูงเพราะกลัวว่าจำเลยจะไม่บอกผู้เช่านาให้ออกจากที่ดินและกลัวว่าที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นและโจทก์ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบว่าได้นำที่ดินพิพาทไปขายต่อให้บุคคลอื่นจำเลยไม่ทราบว่าโจทก์จะนำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่ ก. และไม่ทราบว่าโจทก์อาจถูก ก. เรียกเบี้ยปรับฐานผิดสัญญาทั้งโจทก์ก็จะได้รับโอนที่ดินตามที่เรียกร้องมาอยู่แล้วหาใช่จะได้รับแต่เพียงเบี้ยปรับแต่เพียงอย่างเดียวไม่เมื่อเบี้ยปรับเป็นเงิน 400,000 บาท สูงเกินส่วน แม้โจทก์จะชำระเบี้ยปรับจำนวน 500,000 บาทให้แก่ ก. ฐานไม่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้ตามสัญญา ก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละข้อต่อสู้ในเรื่องเบี้ยปรับสูงเกินส่วนกับ ก. โดยไม่คำนึงว่า ก. จะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดโจทก์จะให้จำเลยรับผิดชอบในเบี้ยปรับที่ชำระให้แก่ ก. จนเต็มจำนวนหาได้ไม่ ชอบที่ศาลจะกำหนดเบี้ยปรับที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์เป็นจำนวนพอสมควรเพียง 100,000 บาทได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2530 จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1707 เนื้อที่ 30 ไร่ ของจำเลยให้โจทก์ในราคา 1,000,000 บาท โจทก์ได้วางเงินมัดจำในวันทำสัญญาเป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงิน 900,000 บาท จะชำระให้แก่จำเลยในวันที่ 19 มกราคม 2531 ซึ่งเป็นวันนัดจดทะเบียนโอนขาย

กรรมสิทธิ์ โดยจำเลยตกลงเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีเงินได้เอง และยอมให้โจทก์มีสิทธิที่จะให้บุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ จำเลยตกลงให้โจทก์หักเงินค่านายหน้าร้อยละ 4 ของเงินค่าที่ดินเป็นเงินค่านายหน้า 40,000 บาท จากจำเลยได้นอกจากนี้จำเลยตกลงว่าจำเลยจะบอกเลิกการเช่านากับผู้เช่านาและให้ผู้เช่านารื้อถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างและบริวารออกจากที่ดินก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากพิศัญญาจำเลยยอมคืนเงินมัดจำ และยอมให้โจทก์ปรับจำเลยเป็นเงินอีก 400,000 บาท กับยอมให้โจทก์บังคับให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามสัญญาได้ทันทีครั้งถึงวันที่ 19 มกราคม 2531 จำเลยไม่สามารถจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ได้ เพราะจำเลยไม่อาจบอกเลิกการเช่านากับผู้เช่านาและไม่อาจให้ผู้เช่านาออกจากที่ดินจำเลยจึงขอเลื่อนกำหนดเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 โดยรับรองว่าจะจัดการให้ผู้เช่านารื้อถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งบริวารออกจากที่ดินก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าจำเลยไม่สามารถให้ผู้เช่านารื้อถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างพร้อมบริวารออกจากที่ดินได้ และยอมให้ผู้เช่านารื้อถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างพร้อมบริวารออกจากที่ดินภายในเดือนพฤศจิกายน 2531 จึงเป็นการพิศัญญาจำเลยต้องคืนเงินมัดจำพร้อมทั้งค่าปรับรวมเป็นเงิน 500,000 บาท ให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ นายโกวิท เหมานุสรณ์ตามสัญญา จึงถูกปรับเป็นเงิน 500,000 บาท นอกจากนี้จำเลยต้องชำระค่านายหน้าตามสัญญาซึ่งยังคงค้างชำระอยู่อีกเป็นเงิน 36,000 บาท รวมเงินมัดจำคืนและค่าปรับกับค่านายหน้าเป็นเงิน 536,000 บาท โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินซึ่งหักเงินมัดจำเงินค่าปรับ และเงินค่านายหน้าออกแล้วคงเหลือเป็นเงิน 464,000 บาท แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินมัดจำคืนเงินค่าปรับและค่านายหน้ารวมเป็นเงิน 536,000 บาท แก่โจทก์ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินโฉนดเลขที่ 1707 เนื้อที่ 30 ไร่ ให้โจทก์ โดยให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินเป็นเงิน 464,000 บาท จากโจทก์ และให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีเงินได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ผิดสัญญา จำเลยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เพื่อบอกเลิกการเช่าที่ดิน การที่ผู้เช่าไม่ออกจากที่ดินเป็นพฤติการณ์นอกเหนือซึ่งจำเลยมิอาจบังคับได้ โจทก์ทราบดีและรู้เห็นยินยอมมาโดยตลอดก่อนจะถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญา จำเลยได้แจ้งเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้เช่าไม่ยอมออกไปจากที่ดินให้โจทก์ทราบ และให้โจทก์มารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 โจทก์ตกลง แต่เมื่อถึงกำหนดโจทก์ไม่มีเงินที่จะชำระค่าที่ดินที่ยังค้างอยู่จำนวน 900,000 บาทโดยขอชำระบางส่วน โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยมีสิทธิรับเงินมัดจำและสัญญาจะซื้อขายที่ดินเป็นอันยกเลิกโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ที่โจทก์อ้างว่าถูกนายโกวิทปรับเป็นเงิน 500,000 บาท ไม่เป็นความจริงทั้งโจทก์ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ จึงไม่มีอำนาจที่จะนำที่ดินพิพาทไปขายให้บุคคลอื่น ความเสียหายส่วนนี้เป็นความเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษ จำเลยมิต้องรับผิดชอบด้วย สำหรับเบี้ยปรับตามสัญญา 400,000 บาทนั้น เมื่อโจทก์มิได้รับความเสียหายโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1707 เนื้อที่ 30 ไร่ ให้แก่โจทก์หรือผู้ที่โจทก์ประสงค์จะให้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 136,000 บาท แก่โจทก์ โดยหักจากราคาที่ดินที่โจทก์ยังค้างชำระอยู่ และรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือหลังจากหักใช้โจทก์แล้วเป็นเงิน 764,000

บาท จากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2530 จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1707 ตำบลระแหง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ 30 ไร่ พร้อมไม้ยืนต้นบนที่ดินดังกล่าวของ
จำเลยให้แก่โจทก์ในราคา 1,000,000 บาท โจทก์ชำระเงินมัดจำให้จำเลยในวันทำ
สัญญาจำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 900,000 บาทจะชำระในวันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 19 มกราคม 2531จำเลยรับรองว่าจะบอกเลิกสัญญากับผู้เช่า
นา และให้ผู้เช่านาส่งมอบที่ดินคืนพร้อมทั้งรถถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างออก
ไปจากที่ดินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หากจำเลยผิดสัญญา
ยอมคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่โจทก์และยินยอมให้โจทก์ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของเงิน
มัดจำคือ400,000 บาท และให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดิน
ดังกล่าวให้แก่โจทก์อีกด้วย ปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมาย
จ.1 เมื่อถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โจทก์จำเลยทำบันทึกตกลงกันว่า
เนื่องจากผู้เช่านายยังไม่ยอมรถถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน
จำเลยจึงขอเลื่อนเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นวันที่29 กุมภาพันธ์ 2531
ข้อความอื่น ๆ ในสัญญาให้ถือตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินฉบับเดิมปรากฏตามบันทึก
เอกสารหมาย จ.3เมื่อถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 โจทก์จำเลยไปพบกันที่
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ดังกล่าวต่อไป แต่โจทก์จำเลยไม่สามารถตกลงกันเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากผู้เช่าฯยังไม่ยอมรื้อถอนขนย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น แต่ผู้เช่าฯได้ตกลงกับจำเลยว่าจะรื้อถอนบ้านและออกไปจากที่ดินภายในเดือนพฤศจิกายน 2531 ปรากฏตามสำเนาบັນที่กบอเลิการเข้าที่ดินเพื่อการเกษตร เอกสารหมาย จ.5

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าการที่ผู้เช่าฯไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทไม่ใช่พฤติการณ์นอกเหนือมิอาจบังคับได้ตั้งจำเลยให้การต่อสู้ไต่สวน ศาลชั้นต้นมิได้ฟังข้อเท็จจริงตั้งจำเลยต่อสู้ จำเลยมิได้อุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยที่โจทก์ฎีกาว่า ในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 โจทก์นำเงินส่วนที่เหลือเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน 900,000 บาท ไปชำระให้จำเลยแล้ว โจทก์มิได้ผัดนัดด้วยเหตุไม่มีเงินมาชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตั้งจำเลยอ้างนั้น ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้เตรียมเงินค่าที่ดินไปพร้อมที่จะชำระราคาที่ดินให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยมิได้อุทธรณ์ฎีกา ข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังยุติไปตามที่ศาลชั้นต้นฟังมา ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อสัญญาที่ว่าจำเลยจะดำเนินการให้ผู้เช่าฯรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาทก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญา หาใช่มิเป็นหลักสำคัญแห่งสัญญาตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น เห็นว่า ข้อสัญญาดังกล่าวแยกออกมาเป็นข้อที่ 5 ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมาย จ.1 โดยเฉพาะ และเมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้โจทก์ย่อมไม่สามารถเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทได้จนกว่าจำเลยจะดำเนินการให้ผู้เช่าฯรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดิน ทั้งในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2531 โจทก์ได้นำแคชเชียร์เช็คไปชำระราคาที่เหลือครบถ้วน แต่ก็ไม่ได้

สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากผู้เช่าฯยังไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาท จนถึงขนาดโจทก์จำเลยต้องทำบันทึกกันใหม่เลื่อนเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไปเพื่อให้จำเลยดำเนินการให้ผู้เช่าฯรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินก่อนวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ได้เลื่อนมา แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์จำเลยว่ายัญญาข้อนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงถือได้ว่าข้อสัญญาที่ว่าจำเลยต้องดำเนินการให้ผู้เช่าฯรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาทเป็นสาระสำคัญของสัญญา และเป็นหน้าที่จำเลย เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามฟ้อง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญา

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อมามีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่โจทก์เพียงใด สำหรับค่านายหน้าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่านายหน้าให้โจทก์เป็นเงิน 36,000 บาท จำเลยไม่อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้จึงฟังยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น สำหรับเงินมัดจำนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์หักเงินมัดจำจำนวน 100,000 บาทนอกจากราคาที่ดินที่โจทก์ต้องชำระให้แก่จำเลย จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้จำเลยไม่ฎีกาจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเช่นเดียวกัน

สำหรับเบี้ยปรับนั้นโจทก์ฎีกาว่า หลังจากโจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยแล้ว โจทก์นำเอาที่ดินพิพาทไปทำสัญญาจะซื้อขายกับนายโกวิท เหมานุสรณ์ เมื่อโจทก์ไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทให้แก่นายโกวิทได้อันเนื่องมาจากจำเลยผิดสัญญาทำให้โจทก์ถูกนายโกวิท ปรับไปแล้วเป็นเงิน 500,000 บาทตามสัญญา เห็นว่าตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมาย จ.1ข้อ 10 กำหนดว่า หากจำเลยผิดสัญญายอมให้โจทก์ปรับจำเลยเป็นเงิน 4 เท่าของเงินมัดจำคือปรับเป็นเงินจำนวน 400,000 บาทข้อกำหนดดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 380 เมื่อเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดลง เป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ปรากฏว่าที่ดินพิพาทโจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายกันในราคา 1,000,000 บาทเมื่อถึงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยก็ยอมจดทะเบียนโอนให้โดยดีแม้ผู้เช่าจะไม่ยอมรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินในวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ แต่ก็ยอมขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและออกจากที่ดินโดยมีกำหนดเวลาไว้พอสมควรซึ่งในข้อนี้นางสงวน ศิริพงษ์ บุตรนางสำเภา ช่างคิดผู้เช่าหาพยานจำเลยก็เบิกความว่า ปัจจุบันพยานได้รื้อบ้านและออกจากที่ดินพิพาทหมดแล้ว ความเสียหายที่โจทก์ได้รับจึงมีไม่มาก โจทก์เบิกความว่าเหตุที่กำหนดค่าปรับสูงเพราะกลัวว่าจำเลยจะไม่บอกผู้เช่าหาให้ออกจากที่ดินและกลัวว่าที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น และเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าโจทก์ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบว่าได้นำที่ดินพิพาทไปขายต่อให้บุคคลอื่นแสดงว่าจำเลยไม่ทราบว่าโจทก์จะนำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่นายโกวิท และไม่ทราบว่าโจทก์อาจถูกนายโกวิทเรียกเบี้ยปรับฐานผิดสัญญา ทั้งโจทก์ก็จะได้รับโอนที่ดินตามที่เรียกร้องมาอยู่แล้ว หากจะได้รับความเสียหายแต่เพียงเบี้ยปรับแต่เพียงอย่างเดียวไม่ดังนั้น เบี้ยปรับเป็นเงิน 400,000 บาท จึงสูงเกินส่วนแม้โจทก์จะชำระเบี้ยปรับจำนวน 500,000 บาท ให้แก่นายโกวิทฐานไม่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้ตามสัญญา ก็เป็นเรื่องที่โจทก์สละข้อต่อสู้ในเรื่องเบี้ยปรับสูงเกินส่วนกับนายโกวิทโดยไม่คำนึงว่านายโกวิทจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดโจทก์จะให้จำเลยรับผิดชอบในเบี้ยปรับที่ชำระให้นายโกวิทจนเต็มจำนวนหาได้ไม่ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเบี้ยปรับที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาทนั้น เป็นจำนวนพอสมควรแล้ว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ